

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第二章 刑法的基本原则

 高等教育出版社

目录

01

第一节

刑法的基本原则概述

02

第二节

保障人权原则

03

第三节

罪刑法定原则

04

第四节

适用刑法人人平等原则

05

第五节

罪责刑相适应原则

06

第六节

刑法的其他基本原则

第一节 刑法的基本原则概述



- 一、刑法基本原则的概念
- 二、刑法基本原则的确定



刑法基本原则，是指
全部刑事立法和司法
活动均应当遵循的准则。

一、刑法基本原则的概念

★ 首先，刑法基本原则必须贯穿全部刑法规范，具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的作用。

★ 其次，刑法基本原则必须体现我国刑事法治的基本精神，这就是：坚持法治，摒弃人治；坚持平等，反对特权；讲求公正，反对徇私。

二、刑法基本原则的确定



1979 年《刑法》并未明确规定刑法的基本原则。

1997 年《刑法》在广泛听取讨论意见的基础上，在第3、4、5条确定了三项刑法基本原则，即**罪刑法定原则、适用法人人平等原则、罪责刑相适应原则**。

刑法学界普遍认为，刑法的基本原则并不限于《刑法》明文规定的上述三项原则。以下原则也应被视为刑法的基本原则：

- ★ 保障人权原则
- ★ 罪责自负原则
- ★ 主客观相统一原则

第二节 保障人权原则



- 一、保障人权原则的含义
- 二、保障人权原则的具体体现



一、保障人权原则的含义

保障人权原则是指刑法实施的全过程及刑事立法和刑事司法各个环节都要体现对人权的保障。

一、保障人权原则的含义

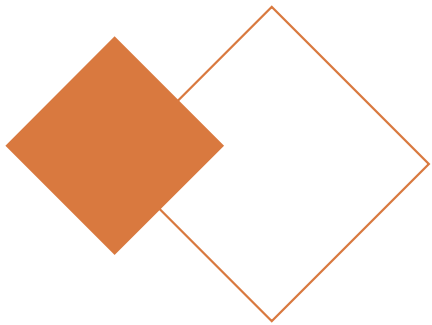


刑法既是犯罪人的大宪章，
也是善良公民的大宪章。

将保障人权原则确立为刑法的基本原则，主要基于以下几点：

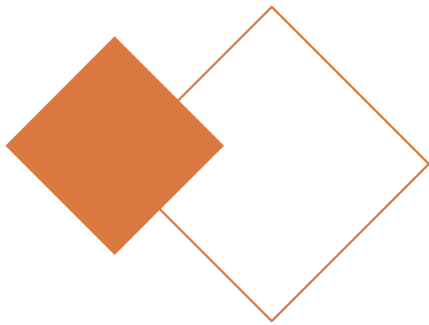
- ★ 对宪法人权条款的积极贯彻与回应
- ★ 在刑法中贯彻落实近平法治思想的重要体现
- ★ 鲜明展现了刑法自身的根本要求

二、保障人权原则的具体体现



第一，确立了罪刑法定原则。罪刑法定原则的本质是限制国家的刑罚权、保障人权，只有坚持罪刑法定原则、禁止罪刑擅断，公民的自由才能获得保障（拐卖妇女罪）。

二、保障人权原则的具体体现



第二，确立了罪责刑相适应原则。罪责刑相适应原则旨在保障人权，是对保障人权原则的进一步贯彻。轻罪重罚是对犯罪人人权的侵害，重罪轻罚是对善良公民人权的忽视，二者都明显有违公平正义。

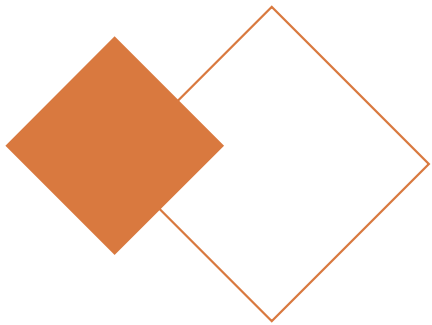
第三，确立了少捕慎诉慎押的刑事司法政策。

二、保障人权原则的具体体现

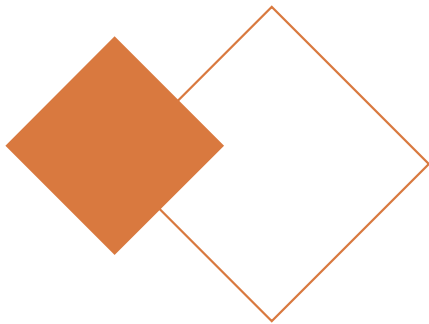
第四，促进了刑罚的人道化。

以死刑为例，一方面，在保障人权原则的指导下，我国刑事立法进一步减少了死刑罪名。

另一方面，在不得适用死刑的对象上，增加规定了“审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外”。



二、保障人权原则的具体体现



第五，强化了对被害人权利的依法保护。例如，《刑法修正案(九)》增加规定，通过信息网络公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，被害人向人民法院告诉时，如果提供证据确有困难，人民法院可以要求公安机关提供协助。

第三节 罪刑法定原则



- 一、罪刑法定原则的含义
- 二、罪刑法定原则的立法体现
- 三、罪刑法定原则的司法适用



一、罪刑法定原则的含义

法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚

一、罪刑法定原则的含义



罪刑法定原则包含四个传统的派生原则：

- ★ 成文法主义原则
- ★ 禁止重法溯及既往原则
(允许轻法溯及既往)
- ★ 禁止有罪类推原则
(允许有利于被告人的类推)
- ★ 禁止绝对不确定刑原则
(允许规定相对确定的法定刑以及个别绝对确定的法定刑)

罪刑法定原则的两个新的派生原则：

- ★ 明确性原则 (组织传销活动罪)
- ★ 适当性原则 (高空抛物罪)

二、罪刑法定原则的立法体现

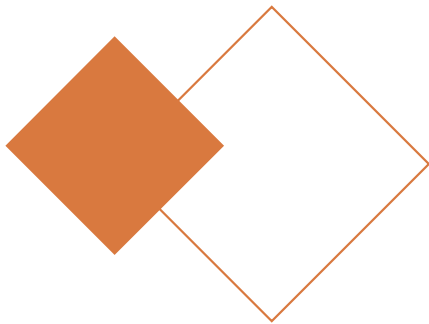
第一，1997年《刑法》实现了犯罪的法定化和刑罚的法定化。

第二，1997年《刑法》取消了1979年《刑法》第79条规定的类推制度。

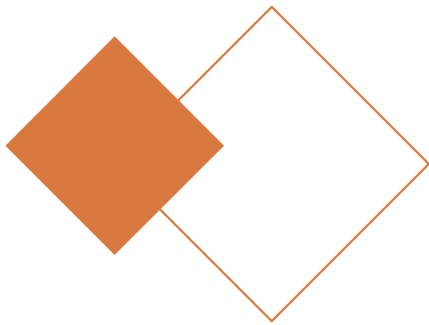
第三，1997年《刑法》重申了1979年《刑法》第9条规定的刑法在溯及力问题上从旧兼从轻的原则。

第四，在分则罪名的规定方面，1997年《刑法》已相当详备。

第五，在具体犯罪的罪状以及各种犯罪的法定刑设置方面，1997年《刑法》增强了法条的明确性和可操作性。



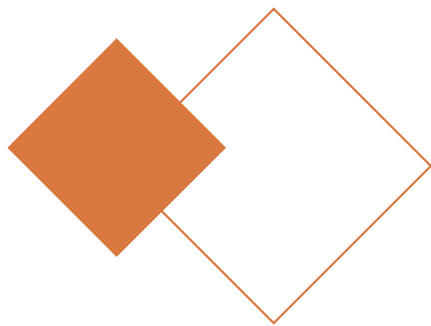
三、罪刑法定原则的司法适用



第一，罪刑法定与司法适用。罪刑法定原则是衡量刑法适用是否合理的根本标准。

刑法适用必须在罪刑法定原则的前提下进行，司法工作人员不得超出刑法文本可能具有的含义范围适用刑法。刑法通过文字表述指引、指示人们的行为。

三、罪刑法定原则的司法适用



第二，罪刑法定与司法解释。对于刑法规定不够具体的犯罪，最高司法机关通过司法解释指导具体的定罪量刑活动，这对于统一规范适用和正确指导司法实践，具有重要的意义（《[关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释](#)》）。

第四节 适用刑法人人平等原则



- 一、适用刑法人人平等原则的含义
- 二、适用刑法人人平等原则的具体体现



一、适用刑法人人平等原则的含义

对任何人犯罪，不论犯罪人的民族身份、家庭出身、社会地位、职业性质、财产状况、政治面貌、才能业绩如何，都应追究刑事责任，一律平等地适用刑法，依法定罪、量刑和行刑，不允许任何人有超越法律的特权。



定罪&量刑&行刑

二、适用刑法人人平等原则的具体体现

- ◎ **定罪上一律平等**。任何人犯罪，无论其身份、地位等如何，一律平等对待，适用相同的定罪标准（故意伤害罪）。
- ◎ **量刑上一律平等**。犯相同的罪且有相同的犯罪情节的，应做到同罪同罚（一般累犯）。
- ◎ **行刑上一律平等**。在执行刑罚时，对于所有的受刑人都应平等对待（假释）。

第五节 罪责刑相适应原则



- 一、罪责刑相适应原则的含义
- 二、罪责刑相适应原则的立法体现
- 三、罪责刑相适应原则的司法适用



一、罪责刑相适应原则的含义

重罪重罚，轻罪轻罚，罪刑相称，罚当其罪。

二、罪责刑相适应原则的立法体现



第一，确立了科学严密的刑罚体系。我国刑法总则确定了一个科学的刑罚体系，这一体系由不同的刑罚方式构成（**主刑体系**）。

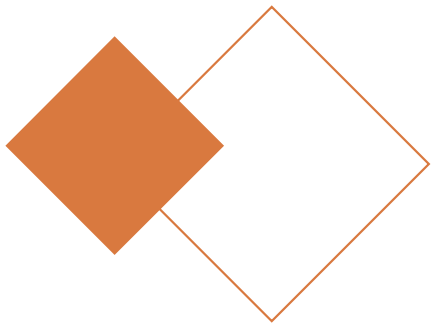
第二，规定了区别对待的处罚原则。我国刑法总则根据各种行为的社会危害程度和行为人人身危险性的大小，规定了不同的处罚原则（**未成年人犯罪的从宽处罚原则**）。

第三，设置了轻重不同的法定刑幅度。我国刑法分则不仅根据犯罪的性质和危害程度建立了一个犯罪体系，还为各种具体犯罪规定了可以分割、能够伸缩、幅度较大的法定刑（**走私、贩卖、运输、制造毒品罪**）。

三、罪责刑相适应原则的司法适用

第一，作为刑法基本原则，罪责刑相适应原则具有指导刑法适用、制约定罪的功能。

第二，要正确处理好罪、责、刑之间的关系。一方面，罪行是刑事责任的前提，罪行的存在与否决定着刑事责任的存在与否，刑事责任的大小也主要由罪行的危害程度（客观危害+主观恶性）决定。另一方面，刑事责任是刑罚适用的根据，刑事责任的大小直接决定了刑罚的轻重：刑事责任重则刑罚重，刑事责任轻则刑罚轻，刑事责任很轻时，还可免于刑事处罚（电信网络诈骗犯罪）。



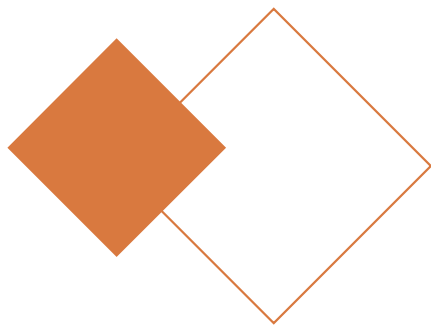
第六节 刑法的其他基本原则



- 一、罪责自负原则
- 二、主客观相统一原则

一、罪责自负原则

(一) 罪责自负原则的含义

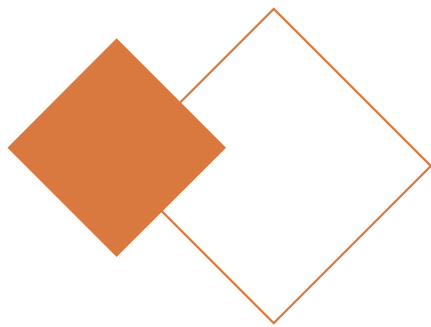


罪责自负原则的含义是：谁犯了罪，就应当由谁承担责任；刑罚只及于犯罪者本人，任何人不因他人的犯罪行为而受处罚。罪责自负与罪责株连根本对立（**责任主义=个人责任+主观责任**）。

资产阶级革命胜利后，罪责自负正式成为刑法的基本原则，宣告了株连无辜的专制主义刑罚制度彻底崩溃。

一、罪责自负原则

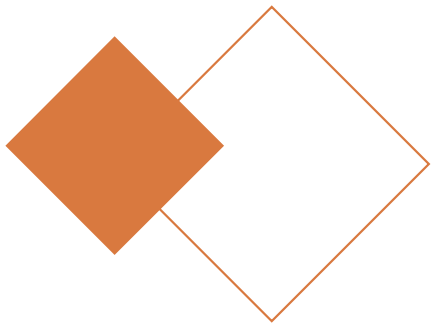
(二) 罪责自负原则的立法体现



1. 明确规定了犯罪的概念和犯罪构成的共同要件，原则上划清了罪与非罪的界限。
2. 明确规定了共同犯罪的条件和处罚原则，对于主犯、从犯、胁从犯和教唆犯，应当根据他们在共同犯罪中的实际地位和作用进行处罚。
3. 明确规定了各种刑罚的适用对象，从根本上排除了株连无辜的可能。
4. 明确规定了各种犯罪的主体范围，以防止株连无辜（**个人责任**）。

一、罪责自负原则

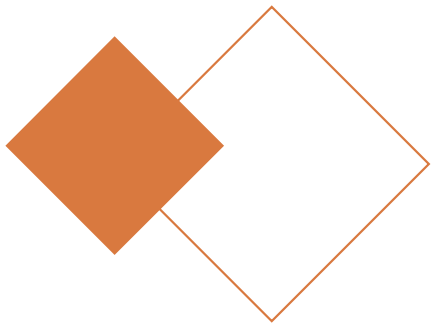
(三) 罪责自负原则的司法适用



1. 对所有刑事案件的侦查、起诉和审判，都必须深入实际调查研究，做到事实清楚、证据确实充分，防止错捕、错判，切实保障无罪者不受刑事追究。
2. 对共同犯罪案件中各被告人刑事责任的确定，应当以共同犯罪人预谋范围内的犯罪为依据，令被告人承担共同犯罪的刑事责任（主观责任）；对超出共同预谋范围的犯罪，应当由实行者本人对该罪独立承担责任，其他未参与此罪的人，不应对该罪负责。

一、罪责自负原则

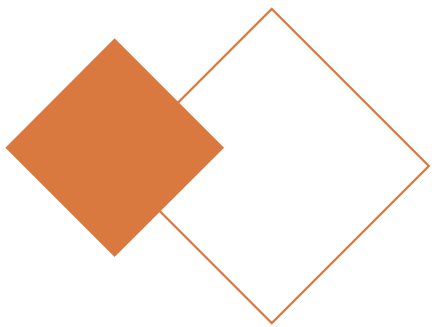
(三) 罪责自负原则的司法适用



- 3.对单位犯罪案件的处理，应严格依照刑法的规定追究单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任，不能把单位的其他成员作为承担形式责任的主体，对其定罪判刑。
- 4.对于法律明文规定犯罪主体范围的犯罪，要严格依法办案，不能随意扩大犯罪主体的范围，以防累及无辜。

二、主客观相统一原则

(一) 主客观相统一原则的含义



对被告人追究刑事责任，必须同时具备主客观两方面条件，并要求主客观两方面条件有机统一。缺少其中任何一方面的条件，犯罪就不能成立，就不能要求被告人承担刑事责任。

二、主客观相统一原则

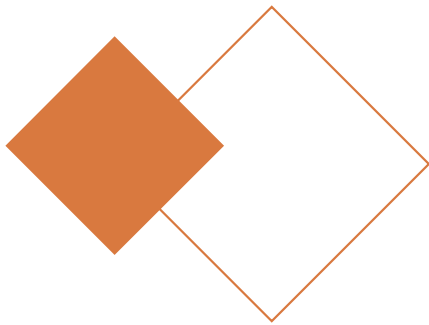
(二) 主客观相统一原则的立法体现



1. 《刑法》第 14 条和第 15 条文规定了故意犯罪和过失犯罪的概念，说明任何一种犯罪的成立，都必须具备故意或过失的心态。
2. 《刑法》第 16 条进一步明确了对缺乏犯罪主观要件的不可抗力事件与意外事件，不能加以客观归罪。
3. 《刑法》第18条第1款明文规定：“精神病人在不能认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，……” 其根据就在于精神病人在主观上没有犯罪的故意或过失。

二、主客观相统一原则

(二) 主客观相统一原则的立法体现



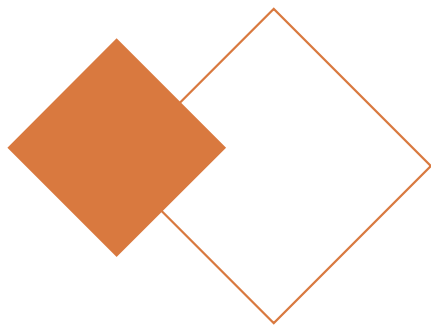
4. 《刑法》第 20 条和第 21 条分别规定了正当防卫和紧急避险行为不负刑事责任，原因在于这两种行为客观上没有社会危害性，行为人主观上也没有犯罪的故意或过失，而是基于正当合法的目的进行防卫或避险。

5. 《刑法》第 22—24 条规定了预备犯、未遂犯和中止犯，排除了犯意表示行为的犯罪性，表明了我国刑法不惩罚思想犯的立场。

6. 刑法分则条文明确规定了各种具体犯罪构成在主客观方面的条件
(教育设施重大安全事故罪)。

二、主客观相统一原则

(三) 主客观相统一原则的司法适用



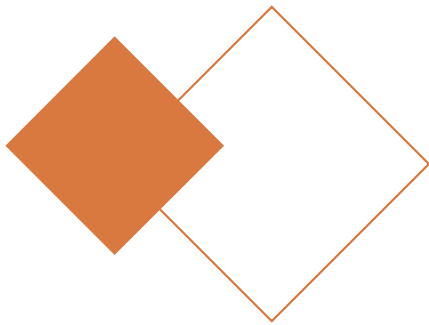
坚决反对主观归罪 (≠主观主义)。主观归罪在司法实践中主要有两种表现形式：

一是把错误思想或犯意表示当作犯罪处理，如对声言要报复杀人但尚未实施任何杀害行为的人以故意杀人罪予以逮捕等。

二是把事前的犯意当作事中的犯意，以事前的犯意定罪判刑。

二、主客观相统一原则

(三) 主客观相统一原则的司法适用



坚决反对客观归罪（≠客观主义）。客观归罪在司法实践中有两种表现形式：

一是一味强调行为、结果的客观危害性，将缺乏犯罪主观要件的意外事件认定为过失犯罪。

二是依行为造成的实际结果确定犯罪性质，而忽视行为人对结果所持的真实心理状态。



思考题

1. 如何理解刑法基本原则的概念与意义?
2. 为什么说保障人权原则也是刑法的基本原则?
3. 什么是罪刑法定原则? 如何贯彻落实罪刑法定原则?
4. 适用刑法人人平等原则的基本要求有哪些?
5. 如何在立法和司法实践中贯彻罪责刑相适应原则?
6. 如何理解罪责自负原则?
7. 如何理解主客观相统一原则?